

Un fédéralisme à la carte pour les transports : pourquoi pas ?

Patrice Salini

Paru dans TIH 442.

Pas de libéralisation sans harmonisation préalable : fable ou duperie ?

Les futures élections européennes, en permettant le renouvellement de nombreuses instances, sont l'occasion démocratique de peser sur le devenir d'un espace de 505 millions d'habitants. Ce sera l'occasion, d'avoir tout à la fois un débat sur l'avenir de l'Europe, et sur l'Europe tout court, travestie par certains en repoussoir. Je ne plongerai pas dans ce débat général, sauf pour rappeler à tous que la formation des Etats modernes est relativement récente, fût difficile, et pose encore des problèmes au point d'alimenter de forts mouvements autonomistes ou indépendantistes, dont certains, d'ailleurs – je pense aux Ecossais – sont bien plus pro-européens que les anglais. Mais passons.

La question européenne est l'occasion de poser quelques questions de méthode. A 28 membres, l'harmonisation – qui concerne pour le transport routier par exemple, et en vrac, la fiscalité – spécifique et générale – les charges sociales, les règles relatives au travail, le contrôle et la répression des infractions – est une mission impossible. On le savait dès que nous sommes passés de 6 à 9, et encore était-ce déjà compliqué à 6 !

Sur le front des conditions de travail par exemple, les règles, principes, cultures divergent fortement d'un pays à l'autre, et relèvent tout aussi bien des Etats, de l'autonomie régionale que des pratiques contractuelles et conventionnelles.

L'harmonisation préalable ressemble dès lors à une sorte de bing-bang improbable, et donc à un abandon allant bien au delà de la seule souveraineté. L'expérience de la directive « travailleurs mobiles » (Directive 2002/15/CE) est de ce point de vue révélateur.

On sait ce que veut dire, en droit français « transposer » une directive. S'ensuit un ensemble complexe de textes (décrets, arrêtés, circulaires, organisation du contrôle, règles pénales). Je me souviens d'une discussion avec une personne qui devait traduire pour moi le texte de transposition hongrois. Il m'expliqua que le texte concernait plusieurs autres choses, mais, pour ce qui est de la directive se contentait de dire qu'elle était transposée. Je crois avoir éclaté de rire. C'était évident ! La production réglementaire se limitait à une ligne. Je me souviens aussi, que, selon son compte rendu officiel – tout les Etats au sein du conseil des ministres préalable à l'adoption de la directive, sauf la France et l'Allemagne considéraient qu'il ne fallait pas en contrôler l'application (impossible disait-on). On a là un résumé des initiatives – la France avait troqué avec l'Allemagne cette directive contre le vote du paquet ferroviaire – dont l'impact réel est nul par rapport à l'objectif affiché, et ravageur sur le plan politique.

Le rapport de la Commission relatif à l'application de cette directive, publié en 2011, fait ressortir que 7 pays n'avaient fourni aucune information, que 6 rapports sont considérés comme « non acceptables », et qu'au total 9 Etats ont répondu correctement (Austria, Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Ireland, Netherlands, Poland, United Kingdom.). Le rapport souligne par ailleurs la grande diversité des instances de contrôle, de leur nature et de leurs moyens, de même que des méthodes. En conclusion, le rapport indique que, les Etats n'accordent pas grande importance à cette directive. Alors ?

On pourrait multiplier les exemples concrets. Mettre en cause le réalisme des uns et des autres., l'hypocrisie ou l'incompétence. Montrer que, dans le domaine ferroviaire ou dans celui général des infrastructures, les avancées sont lentes, peu structurantes, les discours relativement vains !

Pour des cercles fédéraux à la carte

Quelles solutions s'offrent dès lors à nous ?

1. Je suis persuadé qu'en posant les problèmes de manière générale à 28 Etats on a moins de chance d'aboutir qu'en les posant à une Assemblée. Autrement dit l'intergouvernemental est toujours un obstacle. Mais ne rêvons pas. Pour l'heure il a la peau dure.
2. L'hétérogénéité économique – depuis l'entrée des PECO – et politique de l'Union, rend illusoire une approche réellement harmonisatrice dès qu'on touche au fisc, aux questions sociales, et au droit pénal.
3. En revanche il me semble de que l'on peut sur certains sujets créer des espaces moins larges fortement harmonisés voire fédéraux. Par exemple il me semble plus facile de se donner comme objectif de créer des gardes-côtes « fédéraux » au niveau de la méditerranée (France, Espagne, Italie, Malte, Grèce, Chypre) qu'au niveau de l'UE. Et s'il manque un ou deux pays, tant pis. Misons sur la force de l'exemple !
4. Je suis donc convaincu que les progrès à venir passent par une Europe à la carte, aussi bien en ce qui concerne les domaines couverts que les pays concernés. Cela est d'autant plus facile que l'on a une logique géographique importante, et un fort intérêt commun, chacun venant apporter ses compétences et son expérience. On peut ainsi concevoir des abandons de souveraineté à des structures supranationales avec l'assurance de leur cohérence. Cela passe par un accord politique et l'adoption de règles du jeu spécifiques... mais au moins peut-on – grâce à ce fédéralisme « sectorisé » avancer dans le sens de l'harmonisation. Dans le domaine fiscal ou social, mettre en place des règles communes au niveau d'un cercle d'Etats ayant en commun une proximité réelle de leurs droits, ou de leurs stratégies, peut également aider à peser sur l'évolution d'ensemble de l'Union.
5. Dans le transport routier on peut parfaitement concevoir une approche visant à unifier à quelques-uns ce qui peut l'être. La tâche est difficile mais utile et

renforce l'efficacité. Aujourd'hui, le pays le mieux représenté au Conseil représente 8,24 %. Une union approfondie à caractère fédéral entre quelques Etats majeurs pourrait peser de 25 à 30 %, et dès lors jouer un rôle structurant dans les décisions et leur orientation tout en expérimentant un contenu nouveau de l'Union. Cette organisation est sans doute plus complexe, mais, après tout, elle préexiste en Europe qui vit un empilage d'Espaces suprationationaux. (UE, Zone Euro, Espace Economique Européen, Espace Schengen etc...)

Certains trouveront ces idées saugrenues, mais à y bien réfléchir, les débuts de l'Europe fonctionnaient sur la base de cercles et de problématiques restreintes, ce que l'Europe à continué de faire (CECA, Euratom, Euro, Schengen). Je pense que le fédéralisme se contruira de même. Il n'y aura pas de bing-bang sans un détour par des instances fédérales associant peu d'Etats. Et le secteur des transports constitue un domaine évident sur lequel il est possible d'expérimenter cette (ancienne) nouvelle voie !

P.S.